



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA		
Processo Digital nº:	0055873-39.2017.8.26.0050	CONTROLE Nº 1415/17
Classe - Assunto	Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins	
Autor:	Justiça Pública	
Indiciado:	ANDERSON RICARDO DE PAULA	

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Anderson Ricardo de Paula, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 29 de junho de 2017, às 11h30, na Rua Figueira da Polinésia, nº. 385, Ermelindo Matarazzo, nesta Capital, o acusado trazia consigo 01 (um) invólucro de plástico contendo cocaína, na quantidade de 93,8g (noventa e três gramas e oito decigramas), bem como mantinha em depósito 356 (trezentos e cinquenta e seis) invólucros de plástico contendo **cocaína**, na quantidade de 117,7g (cento e dezessete gramas e sete decigramas), 01 (um) tijolo contendo **maconha**, na quantidade de 189,5 g (cento e oitenta e nove gramas e cinco decigramas) e 50 (cinquenta) trouxinhas contendo **maconha**, na quantidade de 81,8 (oitenta e um gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 155) e apresentou defesa preliminar (fls. 161/164). Assim, a denúncia foi recebida e houve designação de audiência de instrução, debates, interrogatório e julgamento (fls. 170).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls. 178/179). Em seguida o réu foi interrogado (fls. 180).

O Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 181/182).

A Defensoria Pública, nomeada para o réu, arguiu ser o conjunto probatório insuficiente para alicerçar um possível édito condenatório (CPP, art. 386, inc. VII). Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da pena no mínimo legal, pela aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, bem como pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime aberto de cumprimento da pena (fls. 182).

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é procedente.

Ficou estabelecido nos autos o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu que, no dia e local indicados na denúncia, trazia consigo, para tráfico, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade está aferida pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/15), pelo laudo pericial (fls. 183/185) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria – sem perder de vista, neste ponto, que a prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação – encontra respaldo na prova produzida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Os policiais afirmaram em juízo que, após receberam denúncia anônima, e realizarem breve campana no local dos fatos, viram o réu deixando a residência indicada, onde localizaram as drogas e apetrechos para preparo e refino dos entorpecentes. Afirmaram ainda que o réu possuía a chave da casa (fls. 178/179).

O réu negou a imputação delituosa de tráfico. Afirmou que não tinha a chave da residência e que os policiais abriram a casa com um pé de cabra (fls. 180). Porém, sua versão ficou isolada nos autos e não resiste à força de convencimento produzida pelos sólidos testemunhos policiais e demais provas produzidas no processo, nada havendo de concreto a indicar que não mereçam credibilidade, muito menos uma possível falsa e sórdida incriminação.

Patente, pois, o propósito de tráfico, seja pela natureza, quantidade e a forma de acondicionamento da droga.

Estão presentes, pois, os requisitos da figura típica. Com efeito, a substância apreendida está listada na Portaria SVS/MS nº 334/1998 (objeto material da ação). Paralelamente, o réu não tinha permissão para o manuseio (elemento normativo do tipo) e a conduta foi perpetrada com dolo (elemento subjetivo do tipo). Nesse quadro, é imperativo condená-lo pelo crime de tráfico de drogas.

Passo à fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, seguindo o critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

A observar as circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por outro lado, ficou caracterizada a hipótese do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. Com efeito, o réu é primário e tem bons antecedentes. Paralelamente, não há indícios de que ele se dedique ao crime ou integre organizações criminosas. Diante disso, reduzo a pena na fração intermediária de 2/5 (dois quintos) – em razão da grande quantidade e da diversidade de substâncias apreendidas e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

das circunstâncias em que foram apreendidas –, a obter, em caráter definitivo, 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Presentes os pressupostos objetivos (pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e ausência de violência ou grave ameaça no cometimento do crime - art. 44, I, CP) e subjetivos (réu primário, com condições pessoais favoráveis - art. 44, II e III, CP), substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e pela pecuniária de 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 44, § 2º, parte final (condenação superior a um ano), e 46, ambos do Código Penal.

Em caso de descumprimento injustificado, fixo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, c.c. o art. 59, III, ambos do Código Penal.

Ausentes provas da capacidade econômica do réu, pena de multa no patamar mínimo.

Indicados os motivos, pois, **CONDENO – ANDERSON RICARDO DE PAULA**, RG nº. 71.788.237, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 29.05.1993, filho de Nicanor Silva de Paula e Erbene Ricardo da Silva, **como incurso no art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos – substituída pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e pela pecuniária de 10 (dez) dias-multa –, e à pena pecuniária de 300 (trezentos) dias-multa, no menor valor unitário.**

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Expeça-se, de imediato, alvará de soltura em favor do réu.

Nos termos dos artigos 243, parágrafo único, da Constituição Federal e 63 da Lei 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; c) promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de Novembro de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**